SITUAZIONI PARTICOLARI

# Erede all'estero o defunto residente all'estero: cosa fare

Erede che vive all'estero o defunto residente fuori Italia: legge applicabile (Reg. UE 650/2012), certificato successorio europeo, procura, dichiarazione, codice fiscale.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

**Se tu vivi all’estero, o se il defunto viveva all’estero, la casa in Italia si eredita lo stesso, ma cambiano tre cose: quale legge regola la successione, dove e come si presenta la dichiarazione di successione e come si firmano gli atti senza dover per forza tornare in Italia.** Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 nei Paesi dell’Unione europea vale il Regolamento UE 650/2012.

In questa guida trovi le regole sulla legge applicabile, il certificato successorio europeo, la procura, la dichiarazione di successione per i non residenti e il codice fiscale. È una materia tecnica: le indicazioni ti aiutano a orientarti e a preparare le domande giuste per il notaio.

## Due situazioni diverse

| SITUAZIONE | ESEMPIO | COSA CAMBIA |
|---|---|---|
| Defunto residente in Italia, erede all’estero | La madre viveva a Bari, il figlio lavora a Londra | La legge applicabile è di regola quella italiana; cambia soprattutto la logistica: firme, procure, codice fiscale |
| Defunto residente all’estero, casa in Italia | Il padre viveva in Francia da vent’anni e aveva una casa in Calabria | La legge applicabile può essere quella straniera; l’imposta italiana si paga solo sui beni in Italia |

## Quale legge si applica?

Il Regolamento UE 650/2012 stabilisce che la legge applicabile all'**intera successione** è quella dello Stato in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte (art. 21). In via eccezionale, se il defunto aveva legami manifestamente più stretti con un altro Stato, si applica la legge di quest'ultimo. La stessa regola vale per la competenza dei giudici (art. 4).

Il defunto poteva però **scegliere** con il testamento la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza (art. 22). Per esempio, un italiano residente in Spagna poteva scrivere nel testamento che voleva applicata la legge italiana.

La legge applicabile regola quasi tutto: chi sono gli eredi e in che quote, la legittima, la responsabilità per i debiti, la divisione (art. 23). Questo è decisivo: altre leggi possono prevedere quote di riserva diverse da quelle italiane, o non prevederle affatto.

Alcune precisazioni:

- Il Regolamento si applica alle successioni delle persone morte **dal 17 agosto 2015** in poi (art. 83).
- **Danimarca e Irlanda** non partecipano al Regolamento; lo stesso vale per il Regno Unito. Con questi Paesi e con quelli fuori dall'UE si applicano le norme italiane di diritto internazionale privato e le eventuali convenzioni: serve un notaio esperto.
- Il Regolamento **non riguarda le tasse**: l'imposta di successione resta regolata da ogni Stato.

## Il certificato successorio europeo

Il **certificato successorio europeo** è un documento che prova la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore, e i relativi diritti e poteri, in tutti gli Stati che applicano il Regolamento (artt. 62-63).

| DOMANDA | RISPOSTA |
|---|---|
| È obbligatorio? | No, è facoltativo e non sostituisce i documenti nazionali (art. 62) |
| Chi lo rilascia? | L'autorità dello Stato competente sulla successione; in Italia **il notaio** (L. 161/2014, art. 32) |
| Che effetti ha? | Vale in tutti gli Stati membri senza procedure; si presume esatto; chi paga o consegna beni a chi risulta dal certificato è tutelato se in buona fede (art. 69) |
| Quanto dura? | L'originale resta all'autorità; le **copie autentiche valgono sei mesi**, salvo proroga motivata (art. 70) |
| Serve per i registri immobiliari? | Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione nei registri dello Stato membro, fermo il diritto nazionale sulle formalità (art. 69) |

Quando è utile? Per esempio quando il defunto viveva in Germania e la successione è regolata da un'autorità tedesca: gli eredi possono farsi rilasciare il certificato in Germania e usarlo in Italia, davanti al notaio e alla banca, per dimostrare chi sono gli eredi della casa.

## Firmare senza tornare in Italia: la procura

Per accettare l'eredità, vendere la casa o firmare una divisione, chi vive all'estero può nominare un **procuratore**, cioè una persona di fiducia che firma al suo posto.

1. **Chiedi al notaio italiano il testo della procura**: deve indicare con precisione l'atto da compiere (per esempio "vendere la quota della casa di via Verdi, Bologna, a un prezzo non inferiore a…").
2. **Firma la procura** davanti al consolato italiano del luogo in cui vivi, oppure davanti a un notaio locale.
3. **Se firmi da un notaio straniero**, chiedi se serve l'apostille o la legalizzazione e una traduzione: dipende dal Paese e dalle convenzioni in vigore.
4. **Invia l'originale** in Italia, con corriere tracciato, in tempo per l'appuntamento.

Calcola i tempi: tra appuntamento al consolato, apostille e spedizione possono servire diverse settimane.

## La dichiarazione di successione per i non residenti

La dichiarazione si presenta entro **12 mesi** dalla morte, di norma online. Le regole specifiche per chi vive all'estero:

| TEMA | REGOLA | NORMA |
|---|---|---|
| Beni tassati, defunto residente in Italia | Tutti i beni, anche quelli all'estero | TUS, art. 2, comma 1 |
| Beni tassati, defunto non residente | Solo i beni esistenti in Italia; immobili e beni iscritti nei pubblici registri italiani sono considerati comunque esistenti in Italia | TUS, art. 2, commi 2-3 |
| Ufficio competente, defunto non residente | L'ufficio dell'ultima residenza in Italia; se non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma | TUS, art. 6 |
| Modalità per i non residenti | Oltre alla via telematica, la dichiarazione può essere spedita per raccomandata o mezzo equivalente: vale la data di spedizione | TUS, art. 28, comma 1 |
| Chi la presenta | Basta uno degli obbligati: chiamati all'eredità, legatari o loro rappresentanti | TUS, art. 28, commi 2-4 |
| Aliquote | Le stesse dei residenti: per coniuge e figli 4% oltre 1 milione di franchigia a testa; per fratelli 6% oltre 100.000 euro | TUS, art. 7 |

Molti eredi all'estero si affidano a un professionista in Italia (CAF, commercialista o notaio) che presenta la dichiarazione per loro con una delega.

## Il codice fiscale

Per la dichiarazione di successione, per l'intestazione della casa e per pagare imposte e IMU, ogni erede deve avere un **codice fiscale italiano**. Chi è nato all'estero e non ce l'ha può chiederlo al consolato italiano del Paese in cui vive o a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate in Italia, anche tramite una persona delegata. Fallo subito: senza codice fiscale la dichiarazione non si può completare.

> **Attenzione.** Vivere all'estero non sospende le scadenze italiane. Il termine di 12 mesi per la dichiarazione di successione, l'IMU sulla casa dal giorno della morte e gli altri adempimenti valgono anche per te. Inoltre, il Paese in cui vivi potrebbe tassare a sua volta l'eredità, anche quella della casa in Italia: verifica con un consulente locale se esistono convenzioni contro la doppia imposizione e se puoi recuperare l'imposta pagata in Italia.

## Esempio pratico 1: Giulia vive a Monaco di Baviera

La madre di Giulia, Anna, viveva a Torino e muore senza testamento. Eredi sono Giulia, che vive in Germania da dieci anni, e il fratello Marco, che vive a Torino. Anna aveva la residenza abituale in Italia: si applica la **legge italiana**, e i due figli ereditano in parti uguali (art. 566 c.c.).

- Giulia non ha il codice fiscale italiano aggiornato: lo richiede al consolato di Monaco.
- Marco presenta la dichiarazione di successione online per entrambi: basta uno degli obbligati.
- I fratelli decidono di vendere la casa, valutata 260.000 euro. Giulia firma al consolato una procura speciale a favore di Marco per la vendita della sua metà.
- Al rogito Marco firma per sé e per Giulia. Ciascuno incassa 130.000 euro, meno le spese.

Costi tipici da mettere in conto: la procura consolare, la spedizione dell'originale, l'eventuale traduzione e l'onorario del notaio per la vendita.

Una possibile tabella di marcia per Giulia e Marco:

- **mese 1**: richiesta del codice fiscale e raccolta dei documenti di Anna;
- **mesi 2-4**: stima della casa, scelta dell'agenzia o ricerca diretta dell'acquirente, preparazione della dichiarazione di successione;
- **mesi 4-6**: presentazione della dichiarazione, voltura catastale, appuntamento al consolato per la procura;
- **dopo**: compromesso e rogito, con la procura originale già arrivata dal notaio.

Organizzarsi così evita che la firma dell'erede lontano diventi il collo di bottiglia di tutta l'operazione. Se Giulia preferisce tenere la sua metà, può farlo: resterà comproprietaria con Marco e pagherà la sua parte di IMU e spese.

## Esempio pratico 2: Paolo viveva a Lione

Paolo, cittadino italiano, viveva in Francia da quindici anni. Muore lasciando una casa a Lione e un appartamento a Napoli da 180.000 euro. Ha due figli e nessun testamento.

- **Legge applicabile**: Paolo aveva la residenza abituale in Francia e non aveva scelto la legge italiana. Si applica la **legge francese** a tutta la successione, appartamento di Napoli compreso.
- **Certificato successorio europeo**: i figli lo ottengono in Francia e lo usano in Italia per dimostrare la loro qualità di eredi.
- **Imposta italiana**: Paolo non era residente in Italia, quindi l'imposta italiana riguarda solo i beni esistenti in Italia, cioè l'appartamento di Napoli (TUS, art. 2). Con la franchigia di 1 milione per i figli, l'imposta di successione italiana non è dovuta, ma restano le imposte ipotecaria e catastale.
- **Ufficio competente**: quello dell'ultima residenza italiana di Paolo, a Napoli; se non fosse nota, l'ufficio di Roma (TUS, art. 6).
- **Imposte francesi**: i figli verificano con un notaio francese le imposte dovute in Francia e se possono scomputare quelle italiane.

Se Paolo avesse scritto nel testamento "scelgo la legge italiana", si sarebbe applicato il Codice civile italiano, con le quote di legittima italiane.

## Accettare o rinunciare all'eredità dall'estero

Le scelte su accettazione e rinuncia valgono anche per chi vive fuori Italia, con le stesse conseguenze: chi accetta risponde anche dei debiti del defunto. Se pensi di rinunciare, o di accettare con beneficio d'inventario, non compiere atti che potrebbero valere come accettazione tacita, per esempio affittare la casa o venderla. La rinuncia e l'accettazione con beneficio d'inventario sono dichiarazioni formali: chiedi al notaio italiano se puoi farle tramite procura o davanti al consolato, e con quali tempi. Vedi la guida su accettare o rinunciare.

## Checklist dei documenti quando c’è un elemento estero

| DOCUMENTO | A COSA SERVE | NOTE PRATICHE |
|---|---|---|
| Certificato di morte (se il decesso è avvenuto all’estero) | Dichiarazione di successione, pubblicazione del testamento, banche | Di solito serve la trascrizione in Italia o un estratto plurilingue; chiedi al Comune o al consolato |
| Testamento redatto all’estero | Capire chi eredita | Il notaio italiano valuterà come renderlo efficace in Italia |
| Certificato successorio europeo o documento ereditario straniero | Provare chi sono gli eredi | Controlla la scadenza delle copie autentiche |
| Procura | Firmare atti in Italia senza esserci | Testo preparato dal notaio italiano; apostille o legalizzazione se firmata all’estero |
| Codice fiscale di ogni erede | Dichiarazione, imposte, intestazione della casa | Da chiedere subito |
| Documento d’identità valido | Tutti gli atti | Attenzione alle scadenze |

## IMU e spese della casa quando sei lontano

Dalla data della morte ogni erede paga l’IMU sulla propria quota, salvo che la casa sia la sua abitazione principale, cosa rara per chi vive all’estero. Chi non può pagare con il modello F24 da un conto italiano può chiedere al Comune le modalità di pagamento dall’estero, oppure delegare un familiare o un professionista. Lo stesso vale per condominio, utenze e assicurazione: una casa vuota e lontana va controllata, perché danni e morosità ricadono sugli eredi. Vedi la guida IMU sulla casa ereditata.

## Se uno degli eredi è all’estero e non risponde

Succede che un erede emigrato da anni non si faccia sentire. Senza la sua firma, la casa non si può vendere per intero. Le possibilità:

- **comprare la sua quota** o vendergli la propria, dopo averlo rintracciato;

- **vendere solo la propria quota** a un terzo, rispettando il diritto di prelazione degli altri coeredi, che va notificato con il prezzo (art. 732 c.c.);
- chiedere al giudice la **divisione** della casa.

Approfondisci nella guida su eredi in disaccordo e in vendere la quota.

## Errori frequenti

- **Dare per scontato che si applichi la legge italiana.** Se il defunto viveva all'estero, spesso non è così.
- **Ignorare le tasse nel Paese di residenza.** Alcuni Paesi tassano anche i beni ereditati in Italia.
- **Procure generiche.** Una procura poco precisa può non bastare al notaio italiano.
- **Usare una copia scaduta del certificato successorio europeo.** Le copie valgono sei mesi.
- **Aspettare l'ultimo mese.** Codice fiscale, procura e documenti esteri richiedono tempo.

## Domande frequenti

Devo tornare in Italia per firmare la vendita della casa ereditata? +

Se mio padre viveva in Germania, quale legge regola l'eredità della sua casa in Italia? +

Il certificato successorio europeo è obbligatorio? +

Chi vive all'estero deve pagare l'imposta di successione in Italia? +

# Fonti

- Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni (EUR-Lex)
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161, art. 32: certificato successorio europeo rilasciato dal notaio (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 2: territorialità dell'imposta (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 6: ufficio competente (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 7: aliquote e franchigie (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 28: dichiarazione di successione (Normattiva)
- Codice civile, art. 732: prelazione del coerede (Normattiva)

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.